MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA

KES NO.: 11/4-1235/22

DI ANTARA

MOHD HAIRY BIN BASIR ... PIHAK YANG MENUNTUT

DAN

TATI UNIVERSITY COLLEGE SDN BHD ... PIHAK SYARIKAT

NO. AWARD: 1822 TAHUN 2025

Di Hadapan	: Y.A. PUAN NUR FAUZAH BINTI DATO' MOKHTAR - Pengerusi
Tempat	: Mahkamah Perusahaan Malaysia, Kuala Lumpur
Tarikh Rujukan	: 21.07.2022.
Tarikh Sebutan	: 22.08.2022, 26.10.2022, 08.11.2022, 14.11.2022, 13.06.2023, 14.12.2023, 18.12.2023, 29.10.2024, 19.11.2024, 03.12.2024, 24.12.2024, 22.01.2025, & 20.02.2025.
Tarikh Bicara	: 06.07.2023 & 29.07.2024.
Perwakilan	: Encik Noor Amirul Nazreen Bin Anas Tetuan Edly Firdaus & Co Peguam Pihak Yang Menuntut Encik Muhamad Sharulnizam Bin Mohd Roni Persatuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF) Peguam Pihak Syarikat

RUJUKAN:

[1] Ini adalah suatu rujukan daripada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan kepada Mahkamah Perusahaan yang dibuat di bawah subseksyen 20(3) *Akta Perhubungan Perusahaan 1967* [*Akta 177*] mengenai pemecatan kerja **MOHD HAIRY BIN BASIR** ("Pihak Yang Menuntut") oleh **TATI UNIVERSITY COLLEGE SDN BHD** ("Pihak Syarikat") pada **1 Januari 2022**.

AWARD

[2] Syarikat pada hari pertama perbicaraan, iaitu pada 6 Julai 2023, melalui suatu Notis Permohonan bertarikh 28 Jun 2023 telah memohon untuk satu perintah supaya nama Syarikat diganti dengan "Tati University College Sdn Bhd". Berikutan tiada bantahan dibuat oleh Pihak Yang Menuntut, Mahkamah ini telah membenarkan permohonan tersebut dan melalui Award No. 2024 tahun 2023 bertarikh 3 Oktober 2023 telah mengeluarkan perintah seperti yang dipohon oleh Syarikat.

[3] Mahkamah ini selanjutnya memerintahkan bahawa tajuk yang tertera pada muka surat pertama dan perenggan-perenggan yang berkaitan dalam Penyata Kes dan pliding lain hendaklah merujuk kepada "Tati University College Sdn Bhd" sebagai Syarikat yang dinamakan dalam prosiding ini.

[4] Perbicaraan kes ini kemudiannya telah diteruskan pada 6 Julai 2023 dan sepatutnya disambung pada 13 Disember 2023. Namun demikian, atas permohonan PIhak Yang Menuntut, perbicaraan pada 13 Disember 2023 telah

ditangguhkan. Dalam hal ini, perbicaraan hanya dapat diteruskan pada 29 Julai 2024 dan kes ini selesai dibicarakan pada tarikh yang sama. Pihak Syarikat telah memanggil dua (2) orang saksi iaitu Norhayati Binti Muhamad (“COW1”) dan Nur Hafizah Binti Aziz (“COW2”). Manakala saksi bagi Pihak Yang Menuntut adalah Pihak Yang Menuntut sendiri.

[5] Bagi tujuan Award dalam kes ini Mahkamah telah mempertimbangkan perkara-perkara seperti yang berikut:

(a) Penyata Kes bertarikh 26 September 2022;

(b) Pernyataan Balasan bertarikh 19 Oktober 2022;

(c) Jawapan Kepada Pernyataan Balasan bertarikh 13 Jun 2023;

(d) Ikatan Dokumen Pihak Yang Menuntut yang difailkan pada 5 Julai 2023 (“CLB1”);

(e) Ikatan Dokumen Pihak Syarikat yang difailkan pada 26 Oktober 2022 (“COB1”);

(f) Pernyataan Saksi Pihak Yang Menuntut (“CLWS1”) yang telah ditandatangani pada 29 Julai 2024;

(g) Pernyataan Saksi COW1 (“COWS1”) yang telah ditandatangani pada 6 Julai 2023;

(h) Pernyataan Saksi COW2 (“COWS2”) yang telah ditandatangani pada 6 Julai 2023;

(i) Hujahan Bertulis Pihak Yang Menuntut bertarikh 20 Januari 2025;

(j) Hujahan Bertulis Pihak Syarikat bertarikh 15 Oktober 2024;

(k) Hujahan Balas Pihak Syarikat bertarikh 19 Februari 2025;

(l) rakaman perbicaraan; dan

(m) nota perbicaraan.

[6] Mahkamah ini mengambil maklum bahawa Pihak Yang Menuntut tidak ada memfailkan Hujahan Balas walaupun telah diarahkan untuk berbuat demikian.

Latar Belakang Kes

[7] Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan bekerja dengan Syarikat melalui Surat Tawaran bertarikh 11 Januari 2011 (“Surat Tawaran Pertama”) sebagai Pengajar berjawatan secara kontrak dengan gaji pokok berjumlah RM2,057.64 sebulan.

[8] Pihak Yang Menuntut memulakan perkhidmatan dengan Syarikat pada 16 Januari 2011 dan terma serta syarat perkhidmatan Pihak Yang Menuntut dengan Syarikat adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Tawaran

Pertama tersebut.

[9] Kontrak perkhidmatan Pihak Yang Menuntut sebagai Pengajar telah diperbaharui beberapa kali dan kali terakhir adalah melalui surat tawaran bertarikh 7 Oktober 2019 (“Surat Tawaran Terakhir”) sebagaimana yang telah diaku terima oleh Pihak Yang Menuntut pada 8 Oktober 2019. Melalui Surat Tawaran Terakhir tersebut Pihak Yang Menuntut menerima gaji pokok RM4,125.13 sebulan.

Kes dan Hujahan Pihak Syarikat

[10] Pihak Syarikat menyatakan dalam Pernyataan Balas dan Hujahan Bertulis serta Hujahan Balas seperti yang berikut:

(a) pelantikan Pihak Yang Menuntut oleh Syarikat adalah atas kontrak terma tetap yang mana ini tidak dinafikan oleh Pihak Yang Menuntut sepanjang sesi perbicaraan berlangsung mahupun pada kesemua masa yang material;

(b) Pihak Yang Menuntut tidak mempunyai jangkaan sah (*legitimate expectation*) untuk bekerja secara berterusan memandangkan sebarang sambungan kontrak atau kontrak baharu adalah tertakluk kepada permohonan oleh Pihak Yang Menuntut dan kelulusan daripada Ahli Jawatankuasa Perjawatan Dalaman/ Pengurusan Syarikat seperti yang tertera dalam Surat Tawaran Terakhir bertarikh 7 Oktober 2019;

(c) Syarikat telah memutuskan untuk tidak menyambung kontrak Pihak Yang Menuntut dan Pihak Yang Menuntut sememangnya telah sedia maklum yang status beliau adalah sebagai pekerja kontrak sejak hari pertama beliau berkhidmat dengan Syarikat dan bukannya pekerja tetap. Maka, Syarikat berhak untuk menyambung atau pun tidak kontrak beliau dengan Syarikat. Secara alternatifnya, Syarikat menyatakan dan seterusnya menghujahkan bahawa Syarikat telah memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan Pihak Yang Menuntut dengan Syarikat memandangkan kontrak perkhidmatan Pihak Yang Menuntut tamat secara semula jadi pada 1 Januari 2022;

(d) pemakaian Memo-Memo Syarikat Yang bertarikh 26 April 2021, 9 Mei 2021, 31 Mei 2021, 29 Julai 2021, 19 September 2021 dan 17 Oktober 2021 adalah tertakluk kepada arahan pihak atasan untuk memanggil Pihak Yang Menuntut serta pengajar-pengajar lain untuk datang bertugas dengan kebenaran. Dalam hal ini, Pihak Syarikat telah menyediakan jadual bertugas secara bergilir-gilir yang bertujuan untuk mematuhi arahan Kerajaan serta SOP berkaitan COVID-19 pada ketika itu. Namun demikian, Pihak Yang Menuntut telah gagal dan/atau cuai untuk mematuhi jadual bertugas yang telah disediakan tersebut dan tidak hadir bertugas pada tarikh-tarikh yang telah diarahkan;

(e) Syarikat telah memutuskan untuk tidak menyambung kontrak Pihak Yang Menuntut dan/atau penamatan perkhidmatan Pihak Yang Menuntut dengan Syarikat berikutan kegagalan beliau untuk hadir bertugas bagi bulan Mei hingga Oktober 2021 tanpa sebarang permohonan cuti.

Di samping itu, Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 28 November 2021 telah menolak untuk dipinjamkan ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bagi tempoh dari 15 September 2021 hingga 14 September 2022 atas alasan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugas hakiki beliau sebagai Pengajar;

(f) ketidakhadiran untuk bekerja, tanpa sebab yang munasabah atau tanpa kelulusan pihak majikan, merupakan satu salah laku yang serius yang membolehkan pihak majikan mengambil tindakan menamatkan perkhidmatan pekerjanya. Hubungan antara seorang pekerja dengan majikannya adalah berbentuk fidusiari dan jika seseorang pekerja itu bertindak tidak konsisten dengan hubungan ini, maka majikan berhak untuk menamatkan perkhidmatan pekerja tersebut. Tindakan Pihak Yang Menuntut dengan jelas merupakan satu perlanggaran kepada polisi dan prosedur Syarikat Yang terjumlah kepada salahlaku yang serius/melampau. Sehubungan dengan itu, Surat Tunjuk Sebab bertarikh 17 November 2021 telah dikeluarkan terhadap Pihak Yang Menuntut;

(g) hasil temu duga yang dijalankan pada 24 Ogos 2020, Syarikat mendapati bahawa Pihak Yang Menuntut berada dalam kategori 3, iaitu “Rendah” dan tidak layak untuk ditukarkan ke status sebagai pekerja tetap bagi tahun 2021;

(h) semua pengajar yang berkhidmat di Tati University College, termasuk Pihak Yang Menuntut adalah tertakluk kepada “Garis Panduan Amanah, Tanggungjawab dan Etika Kakitangan Akademik UCTATI” serta “Terma-

terma Perkhidmatan Kolej Universiti TATI 2009". Kedua-dua dokumen tersebut menjadi rujukan utama di dalam meningkatkan kompetensi kakitangan akademik kerana meliputi keseluruhan tugas dan tanggungjawab utama seseorang kakitangan akademik iaitu pengajaran, penyeliaan, penyelidikan dan inovasi, penerbitan, perundingan, persidangan, pentadbiran akademik, pengkomersilan dan harta intelektual, khidmat masyarakat dan keterlibatan pelajar dan yang paling utama, tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pekerja Syarikat;

(i) Pihak Yang Menuntut tidak pernah dipecat dari perkhidmatannya memandangkan Pihak Syarikat telah mengeluarkan Notis Penamatan Perkhidmatan Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 5 Disember 2021 yang menyatakan dengan jelas bahawa perkhidmatan Pihak Yang Menuntut berakhir pada 1 Januari 2022;

(j) kes-kes yang dirujuk oleh Pihak Yang Menuntut seperti *Southern Investment Bank Bhd/Southern Bank & Anor v Yap Fat & Anor* [2017] 8 CLJ 159 dan *Anwar Abdul Rahim v Bayer (M) Sdn Bhd* [1998] 2 CLJ 197 adalah tidak relevan dengan situasi yang membawa kepada hujahan asal oleh Pihak Yang Menuntut memandangkan kes-kes tersebut adalah mengenai penamatan terancang (*constructive dismissal*). Sebaliknya, kes ini adalah satu penamatan kerja secara semulajadi yang mana majikan tidak melaksanakan budi bicaranya untuk melanjutkan kontrak atau memperbaharui kontrak perkhidmatan Pihak Yang Menuntut;

(k) apabila Pihak Yang Menuntut membuat permohonan untuk menyambung kontraknya melalui borang permohonan yang diserahkan kepada pengurusan Syarikat pada 7 November 2021, walaupun selepas mendapatkan surat bertarikh 5 Ogos 2021 yang memaklumkan Pihak Yang Menuntut dipinjamkan ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Pihak Yang Menuntut sedar bahawa mana-mana peminjaman masih tertakluk kepada Surat Tawaran Terakhir bertarikh 7 Oktober 2019; dan

(l) rujukan dibuat terhadap prinsip yang dinyatakan dalam kes Mahkamah Perusahaan iaitu *Jacqueline Joseph v University College Sabah Foundation* [2023] 1 ILJ 32 yang mana kontrak perkhidmatan pihak yang menuntut dalam kes tersebut tidak dilanjutkan memandangkan telah ditamatkan secara semula jadi.

Fakta dan Hujahan Kes Pihak Yang Menuntut

[11] Melalui Pernyataan Kes dan Jawapan kepada Pernyataan Balasan serta Hujahan Bertulis, Pihak Yang Menuntut turut menegaskan seperti yang berikut:

(a) perkhidmatan Pihak Yang Menuntut sebagai pengajar adalah berdasarkan kontrak lantikan berikut:

(i) Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh satu (1) tahun berkuatkuasa pada 16 Januari 2011 hingga 15 Januari 2012;

(ii) melalui Surat Tawaran bertarikh 3 Januari 2012, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh dua (2) tahun berkuatkuasa pada 13 Februari 2012 hingga 12 Februari 2014;

(iii) melalui Surat Tawaran bertarikh 6 Februari 2014, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh dua (2) tahun berkuatkuasa pada 13 Februari 2014 hingga 12 Februari 2016;

(iv) melalui Surat Tawaran bertarikh 28 Januari 2016, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh satu (1) tahun berkuatkuasa pada 14 Februari 2016 hingga 13 Februari 2017;

(v) melalui Surat Tawaran bertarikh 17 Januari 2017, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh enam (6) bulan berkuatkuasa pada 15 Februari 2017 hingga 14 Ogos 2017;

(vi) melalui Surat Tawaran bertarikh 22 Jun 2017, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh enam (6) bulan berkuatkuasa pada 16 Ogos 2017 hingga 15 Februari 2018;

(vii) melalui Surat Tawaran bertarikh 28 November 2017, Pihak Yang

Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh enam (6) bulan berkuatkuasa pada 17 Februari 2018 hingga 16 Ogos 2018;

(viii) melalui surat daripada Syarikat yang bertarikh 31 Julai 2018, Pihak Yang Menuntut telah dimaklumkan bahawa kontrak beliau yang akan berakhir pada 16 Ogos 2018 akan dilanjutkan sehingga 17 November 2018;

(ix) melalui surat daripada Syarikat yang bertarikh 10 Oktober 2018, Pihak Yang Menuntut telah dimaklumkan bahawa kontrak beliau yang akan berakhir pada 17 November 2018 akan dilanjutkan sehingga 18 Februari 2019;

(x) melalui Surat Tawaran bertarikh 8 Januari 2019, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh 10 bulan berkuatkuasa pada 20 Februari 2019 hingga 30 Disember 2019; dan

(xi) melalui Surat Tawaran bertarikh 7 Oktober 2019, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh dua (2) tahun berkuatkuasa pada 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2022;

(b) berdasarkan kontrak-kontrak perkhidmatan tersebut, lantikan Pihak Yang Menuntut adalah bersifat kontrak tetap yang mana ianya mempunyai nilai

yang sama dengan perkhidmatan tetap. Dalam hal ini, perkhidmatan Pihak Yang Menuntut di Syarikat hanya akan berakhir pada 15 November 2022 memandangkan Syarikat telah melanjutkan perkhidmatan Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 14 November 2021 yang melantik Pihak Yang Menuntut sebagai Jurulatih Sukan Berfokus UCTATI selama satu tahun bermula 15 November 2021 sehingga 15 November 2022;

(c) berdasarkan lantikan Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 14 November 2021, yang mana adalah mengikat Pihak Yang Menuntut dan Syarikat, sebagai jurulatih dan pinjaman ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Syarikat telah secara automatik melanjutkan tempoh perkhidmatan Pihak Yang Menuntut sekurang-kurangnya sehingga 15 November 2022;

(d) selanjutnya melalui memo bertarikh 31 Mei 2021, Syarikat telah mengarahkan kesemua kakitangan Syarikat untuk bekerja dari rumah bermula 1 Jun 2021 sehingga 14 Jun 2021;

(e) melalui surat bertarikh 17 November 2021, Syarikat telah mengemukakan surat tunjuk sebab kepada Pihak Yang Menuntut berikutan kegagalan Pihak Yang Menuntut untuk hadir bertugas bagi bulan Mei sehingga Oktober 2021;

(f) surat tunjuk sebab yang mengandungi tuduhan berkaitan kegagalan beliau untuk hadir bertugas bagi bulan Mei hingga Oktober 2021 tanpa sebarang permohonan cuti adalah tidak berasas memandangkan terdapat

memo-memo Syarikat yang membenarkan kakitangan akademik untuk bekerja dari rumah;

(g) melalui surat bertarikh 28 November 2021, Pihak Yang Menuntut telah menjawab surat tunjuk sebab tersebut dengan menyatakan bahawa ketiadaan Pihak Yang Menuntut bagi tempoh Mei sehingga Oktober 2021 adalah memandangkan Pihak Yang Menuntut bekerja dari rumah selaras dengan memo-memo Syarikat bertarikh 26 April 2021, 9 Mei 2021, 31 Mei 2021, 29 Julai 2021, 19 September 2021 dan 17 Oktober 2021; dan

(h) berdasarkan surat tunjuk sebab tersebut, Pihak Syarikat seolah-olah ingin memberhentikan Pihak Yang Menuntut dari tugas beliau sebagai pengajar. Dalam hal ini, Pihak Yang Menuntut percaya bahawa terma-terma yang terdapat di dalam surat bertarikh 14 November 2021 adalah mengikat pihak-pihak sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan dalam kes *Ajwa For Food Insdustries Co (MIGOP), Egypt v Pacific Inter-Link Sdn Bhd & Another Appeal* [2013] 2 CLJ 395.

Remedi yang dituntut oleh Pihak Yang Menuntut

[12] Remedi yang dituntut oleh Pihak Yang Menuntut daripada Pihak Syarikat adalah mengambil Pihak Yang Menuntut bekerja semula dalam jawatan yang dipegangnya sebelum dibuang kerja tanpa terhenti tempoh pekerjaannya dan tanpa kehilangan gaji dan lain-lain faedah dan/atau lain-lain perintah yang difikirkan wajar dalam kes ini.

Peranan Mahkamah Perusahaan, Beban Pembuktian dan Tahap Pembuktian

[13] Peranan atau fungsi Mahkamah Perusahaan bagi kes pembuangan / penamatan kerja (*dismissal*) yang dirujuk di bawah seksyen 20 Akta 177 telah dinyatakan dengan jelas dalam kes-kes seperti yang berikut:

(a) kes Mahkamah Agung iaitu kes *Wong Chee Hong v Cathay Organisation (M) Sdn Bhd* [1988] 1 CLJ (Rep) 298, di muka surat 302, di mana Salleh Abas LP dalam menyampaikan penghakiman Mahkamah Agung, merujuk kepada seksyen 20 Akta 177 dan menyatakan "*[w]hen the Industrial Court is dealing with a reference under s. 20, the first thing that the Court will have to do is to ask itself a question whether there was a dismissal, and if so, whether it was with or without just cause or excuse*"; dan

(b) kes Mahkamah Persekutuan iaitu kes *Goon Kwee Phoy v J & P Coats (M) Bhd* [1981] 1 LNS 30, di mana Raja Azlan Shah (CJ (Malaya)) menyatakan "*[w]here representations are made and are referred to the Industrial Court for enquiry, it is the duty of that court to determine whether the termination or dismissal is with or without just cause or excuse. If the employer chooses to give a reason for the action taken by him, the duty of the Industrial Court will be to enquire whether that excuse or reason has or has not been made out. If it finds as a fact that it has not been proved, then the inevitable conclusion must be that the termination or dismissal was without just cause or excuse. The proper enquiry of the court is the reason advanced by it and that court or the High Court cannot go into another reason not relied on by the employer or find one for it.*"

[14] Seterusnya perlu diambil maklum bagi kes yang melibatkan pihak yang menuntut diberhentikan kerja oleh syarikat, beban terletak pada syarikat untuk membuktikan bahawa pemecatan itu adalah dengan alasan atau alasan yang adil (*dismissal was with just cause or excuse*). Dalam kes Mahkamah Perusahaan iaitu kes *Ireka Construction Berhad v Chantiravathan a/l Subramaniam James* [1995] 2 ILR 11, di muka surat 15, YA Siti Saleha Dato' Sheikh Abu Bakar, Pengerusi Mahkamah Perusahaan menyatakan "*[i]t is a basic principle of industrial jurisprudence that in a dismissal case the employer must produce convincing evidence that the workman committed the offence or offences the workman is alleged to have committed for which he has been dismissed. The burden of proof lies on the employer to prove that he has just cause and excuse for taking the decision to impose the disciplinary measure of dismissal upon the employee. The just cause must be, either a misconduct, negligence or poor performance based on the facts of the case*".

[15] Dalam kes *Telekom Malaysia Kawasan Utara v Krishnan Kutty Sanguni Nair & Anor* [2002] 3 CLJ 314, Mahkamah Rayuan telah menetapkan prinsip tahap pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan sesuatu kes di Mahkamah Perusahaan adalah berdasarkan imbangan kebarangkalian (*balance of probabilities*). Dalam kes tersebut, Abdul Hamid Mohamad HMR menyatakan "*[t]hus, we can see that the preponderant view is that the Industrial Court, when hearing a claim of unjust dismissal, even where the ground is one of dishonest act, including "theft", is not required to be satisfied beyond reasonable doubt that the employee has "committed the offence", as in a criminal prosecution. On the other hand, we see that the courts and learned authors have used such terms as "solid and sensible grounds", "sufficient to measure up to a preponderance*

of the evidence," "whether a case... has been made out", "on the balance of probabilities" and "evidence of probative value". In our view the passage quoted from Administrative Law by H.W.R. Wade & C.F. Forsyth offers the clearest statement on the standard of proof required, that is the civil standard based on the balance of probabilities, which is flexible, so that the degree of probability required is proportionate to the nature of gravity of the issue. But, again, if we may add, these are not "passwords" that the failure to use them or if some other words are used, the decision is automatically rendered bad in law".

[16] Sehubungan dengan itu, berdasarkan kes-kes yang dinyatakan di atas, peranan atau fungsi Mahkamah Perusahaan adalah untuk menentukan sama ada terdapat pemecatan dan jika demikian, berdasarkan imbangan kebarangkalian (*balance of probabilities*) sama ada pemecatan tersebut adalah dengan alasan atau alasan yang adil.

Isu Yang Perlu Ditentukan

[17] Pihak Yang Menuntut telah memplidkan bahawa perkhidmatannya bersifat kontrak tetap (*permanent contract*) yang mempunyai nilai yang sama dengan perkhidmatan tetap. Dalam hal ini, memandangkan Pihak Yang Menuntut memplidkan sedemikian maka Mahkamah ini perlu menentukan sama ada kontrak perkhidmatan Pihak Yang Menuntut dengan Syarikat adalah kontrak tetap (*permanent contract*) atau kontrak jangka tetap (*fixed term contract*).

[18] Peranan Mahkamah ini berkaitan dengan perkara tersebut telah dinyatakan dengan jelas dalam kes Mahkamah Tinggi *M Vasagam Muthusamy v*

Kesatuan Pekerja-Pekerja Resorts World, Pahang & Anor [2003] 5 CLJ 448. Pemohon dalam kes Mahkamah Tinggi tersebut memohon semakan kehakiman terhadap keputusan Mahkamah Perusahaan menolak pemohon diambil bekerja semula (*reinstatement*) dengan menegaskan Mahkamah Perusahaan telah tersilap dalam undang-undang (*erred in law*) apabila memutuskan bahawa kontrak perkhidmatan pemohon adalah kontrak jangka tetap yang tulen. Hakim Mahkamah Tinggi, di ms. 468, menyatakan bahawa –

> "*…The applicant contended that the Industrial Court had not applied the correct test in making its decision by first asking itself whether there was a dismissal and secondly that if there was a dismissal, whether the dismissal was with just cause or excuse. I am of the opinion that the Industrial Court had correctly addressed the issue in this case by determining first whether or not the contract in question was a genuine fixed term contract (see pp. 3 and 4 of the said award). If the Industrial Court made a finding that it was not a genuine fixed term contract but was really a contract of employment, then only would the Industrial Court be required to ask whether there was a dismissal or not and that if so whether it was with just cause or excuse. In the instant case, since a finding was reached that the contract concerned was indeed a genuine fixed term contract, the question of there being a dismissal or not does not arise. Once it was established that there is a genuine fixed term contract, the dissolution of the contract upon reaching the expiry date of the fixed term would clearly spell the end of the worker's tenure with the relevant company.*"

[19] Pemohon kemudiannya telah mengemukakan rayuan ke Mahkamah Rayuan (sila lihat *M Vasagam Muthusamy v Kesatuan Pekerja-Pekerja Resorts World, Pahang & Anor* [2005] 4 CLJ 93). Abdul Kadir Sulaiman HMR, dalam menyampaikan penghakiman Mahkamah Rayuan, telah menolak rayuan tersebut dan memutuskan, antara lain, di ms. 99 – 100 seperti yang berikut:

> "*…The learned Chairman of the second respondent found that the appellant's contract of employment with the first respondent was a genuine fixed term contract and therefore the first respondent has a right to not renew the said contract upon expiry. This is a pure finding of facts based on the evidence before it.*
>
> *…*
>
> *… We agree with the second respondent and the learned judge that the contract in our present case is a genuine fixed term contract terminable upon the expiry of the fixed term agreed upon.*"

[20] Setelah isu yang dinyatakan di atas telah ditentukan, barulah Mahkamah ini boleh menentukan sama ada terdapat pemecatan Pihak Yang Menuntut oleh Syarikat dan jika demikian, berdasarkan imbangan kebarangkalian (*balance of probabilities*) sama ada pemecatan tersebut adalah dengan alasan atau alasan yang adil.

Pertimbangan dan Dapatan Mahkamah Ini

[21] Setelah meneliti pliding, keterangan, hujahan dan dokumen yang dikemukakan oleh Pihak Syarikat dan Pihak Yang Menuntut, Mahkamah ini membuat pemerhatian seperti yang berikut:

(a) melalui Surat Tawaran Pertama tersebut, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh satu (1) tahun berkuatkuasa pada 16 Januari 2011 hingga 15 Januari 2012;

(b) melalui Surat Tawaran bertarikh 3 Januari 2012, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh dua (2) tahun berkuatkuasa pada 13 Februari 2012 hingga 12 Februari 2014;

(c) berikutan permohonan daripada Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 1 Januari 2014 yang memohon pertimbangan supaya Syarikat menyambung kontrak perkhidmatannya, melalui Surat Tawaran bertarikh 6 Februari 2014, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh dua (2) tahun berkuatkuasa pada 13 Februari 2014 hingga 12 Februari 2016;

(d) berikutan permohonan daripada Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 5 Oktober 2015 yang memohon supaya Syarikat menyambung kontrak perkhidmatannya, melalui Surat Tawaran bertarikh 28 Januari 2016, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak

sebagai Pengajar untuk tempoh satu (1) tahun berkuatkuasa pada 14 Februari 2016 hingga 13 Februari 2017;

(e) berikutan permohonan daripada Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 16 Ogos 2016 yang memohon supaya Syarikat menyambung kontrak perkhidmatannya, melalui Surat Tawaran bertarikh 17 Januari 2017, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh enam (6) bulan berkuatkuasa pada 15 Februari 2017 hingga 14 Ogos 2017;

(f) berikutan permohonan daripada Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 9 April 2017 yang memohon pertimbangan supaya Syarikat menyambung kontrak perkhidmatannya, melalui Surat Tawaran bertarikh 22 Jun 2017, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh enam (6) bulan berkuatkuasa pada 16 Ogos 2017 hingga 15 Februari 2018;

(g) berikutan permohonan daripada Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 12 November 2017 yang memohon supaya Syarikat menyambung kontrak perkhidmatannya, melalui Surat Tawaran bertarikh 28 November 2017, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh enam (6) bulan berkuatkuasa pada 17 Februari 2018 hingga 16 Ogos 2018;

(h) berikutan permohonan daripada Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 8 April 2018 yang memohon supaya Syarikat menyambung

kontrak perkhidmatannya, melalui surat daripada Syarikat yang bertarikh 31 Julai 2018, Pihak Yang Menuntut telah dimaklumkan bahawa kontrak beliau yang akan berakhir pada 16 Ogos 2018 akan dilanjutkan sehingga 17 November 2018;

(i) berikutan permohonan daripada Pihak Yang Menuntut melalui borang permohonan sambung kontrak bertarikh 3 September 2018, melalui surat daripada Syarikat yang bertarikh 10 Oktober 2018, Pihak Yang Menuntut telah dimaklumkan bahawa kontrak beliau yang akan berakhir pada 17 November 2018 akan dilanjutkan sehingga 18 Februari 2019;

(j) berikutan permohonan daripada Pihak Yang Menuntut melalui borang permohonan sambung kontrak bertarikh 20 November 2018, melalui Surat Tawaran bertarikh 8 Januari 2019, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh 10 bulan berkuatkuasa pada 20 Februari 2019 hingga 30 Disember 2019;

(k) berikutan permohonan daripada Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 4 Ogos 2019 dan borang permohonan sambung kontrak bertarikh 5 Ogos 2019, melalui Surat Tawaran bertarikh 7 Oktober 2019, Pihak Yang Menuntut telah ditawarkan jawatan secara kontrak sebagai Pengajar untuk tempoh dua (2) tahun berkuatkuasa pada 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2022;

(l) melalui surat bertarikh 30 Ogos 2020, Pihak Yang Menuntut dimaklumkan akan dipinjamkan ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bagi

membantu kerja-kerja di Unit Disiplin dan Keagamaan di samping menjalankan tugas hakiki beliau sebagai Pengajar. Tempoh pinjaman tersebut berkuatkuasa mulai 15 September 2020 hingga 14 September 2021. Dalam hal ini, Surat Tawaran bertarikh 7 Oktober 2019 memperuntukkan, antara lain, di para 2(k)(ii) bahawa "*tuan dikehendaki berkhidmat di mana-mana tempat yang diarahkan oleh [Tati University College]*";

(m) melalui surat bertarikh 5 Ogos 2021, Pihak Yang Menuntut sekali lagi dimaklumkan akan dipinjamkan ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bagi membantu kerja-kerja di Unit Disiplin dan Keagamaan di samping menjalankan tugas hakiki beliau sebagai Pengajar. Tempoh pinjaman tersebut berkuatkuasa mulai 15 September 2021 hingga 14 September 2022;

(n) Pihak Yang Menuntut telah mengemukakan borang permohonan sambung kontrak pada 7 November 2021. Dalam hal ini, *Bahagian D* borang tersebut – "*Kelulusan Rektor/Timbalan Rektor/Pendaftar (Ahli Jawatankuasa Perjawatan Dalaman)*" dengan jelas ditandakan sebagai "*GAGAL*"; dan

(o) Pihak Syarikat telah mengeluarkan Notis Penamatan Perkhidmatan Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 5 Disember 2021 yang menyatakan dengan jelas bahawa perkhidmatan Pihak Yang Menuntut berakhir pada 1 Januari 2022. Notis tersebut adalah untuk memaklumkan Pihak Yang Menuntut bahawa Kontrak Perkhidmatan Pihak Yang Menuntut akan tamat

pada 1 Januari 2022 iaitu tarikh akhir tempoh Kontrak Perkhidmatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Tawaran Terakhir bertarikh 7 Oktober 2019.

[22] Berdasarkan penelitian terhadap Surat-Surat Tawaran sebagaimana yang dinyatakan di atas dan tarikh lantikan kontrak yang diperuntukkan dalam Surat-Surat Tawaran tersebut adalah jelas bahawa terdapat *intermittent break* antara tarikh-tarikh lantikan kontrak Pihak Yang Menuntut tersebut. Tambahan lagi tempoh lantikan Pihak Yang Menuntut yang diperuntukkan dalam Surat-Surat Tawaran juga tidak sama.

[23] Berdasarkan semakan lanjut terhadap Surat-Surat Tawaran yang dikemukakan kepada Pihak Yang Menuntut, adalah diperhatikan –

(a) Surat-Surat Tawaran bertarikh 11 Januari 2011, 3 Januari 2012 dan 5 Februari 2014 tiada peruntukan berkaitan pelanjutan kontrak Perkhidmatan Pihak Yang Menuntut;

(b) Surat-Surat Tawaran bertarikh 28 Januari 2016, 17 Januari 2017, 22 Jun 2017, 28 November 2017, 8 Januari 2019 dan 17 Oktober 2019 mengandungi peruntukan berkaitan pelanjutan kontrak iaitu di para 2(k)(iv) yang memperuntukkan "*sebarang permohonan untuk penyambungan kontrak adalah tiga (3) bulan sebelum tarikh kontrak tuan tamat. Sebarang penyambungan adalah tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan [Tati University College]*";

[penekanan ditambah]

(c) peruntukan yang berbunyi "*Sebarang penyambungan adalah tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan [Tati University College]*" di para 2(k)(iv) dalam Surat-Surat Tawaran bertarikh 28 Januari 2016, 17 Januari 2017, 22 Jun 2017, 28 November 2017, 8 Januari 2019 dan 17 Oktober 2019 dalam bahasa yang jelas dan mudah membawa maksud bahawa Syarikat tidak membuat sebarang representasi bahawa Pihak Yang Menuntut akan dilanjutkan tempoh perkhidmatan kontraknya selepas tamat tempoh perkhidmatan tersebut; dan

(d) kesemua Surat Tawaran tersebut (kecuali Surat Tawaran bertarikh 3 Januari 2012) telah dikeluarkan oleh Syarikat setelah menerima permohonan daripada Pihak Yang Menuntut yang memohon supaya Pihak Syarikat menyambung kontrak perkhidmatannya sebagai pengajar.

[24] Berkaitan dengan surat bertarikh 18 Ogos 2020 iaitu Surat Temu Duga Jawatan Lantikan Tetap yang diterima oleh Pihak Yang Menuntut, Mahkamah ini mengambil maklum bahawa surat tersebut telah dihantar kepada 59 orang termasuklah Pihak Yang Menuntut. Dalam hal ini, Mahkamah ini turut mengambil maklum bahawa berdasarkan laporan temu duga bertarikh 13 September 2020 yang disediakan oleh Pihak Syarikat melalui Jabatan Sumber Manusia (Unit Perjawatan), jumlah markah yang diperolehi oleh Pihak Yang Menuntut adalah dalam kategori "*Rendah*".

[25] Mahkamah ini juga mengambil maklum bahawa melalui surat bertarikh 17 November 2021, Pihak Syarikat telah memberikan surat tunjuk sebab kepada Pihak Yang Menuntut disebabkan kegagalan untuk hadir bertugas bagi bulan

Mei sehingga Oktober 2021. Dalam hal ini, adalah diperhatikan bahawa melalui Surat Tawaran Terakhir bertarikh 7 Oktober 2019, Pihak Yang Menuntut adalah tertakluk kepada syarat dan terma yang dinyatakan dalam surat tersebut termasuklah di para 2(k)(i) iaitu "*[t]uan setiap masa tertakluk kepada Disiplin dan Tata Kelakuan Pekerja Pengurusan / Akademik [Tati University College], pekeliling-pekeliling dan lain-lain arahan pentadbiran yang dikeluarkan dari masa ke semasa mengenai kerja, kelakuan dan syarat-syarat perkhidmatan bagi pekerja pengurusan akademik [Tati University College]*". Sehubungan dengan itu, tindakan Pihak Syarikat mengeluarkan surat tunjuk sebab tersebut adalah selaras dengan syarat dan terma yang diperuntukkan di para 2(k)(i) Surat Tawaran bertarikh 7 Oktober 2019.

[26] Seterusnya, berkaitan tempoh pinjaman Pihak Yang Menuntut ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni berkuatkuasa mulai 15 September 2021 hingga 14 September 2022, Mahkamah ini turut membuat pemerhatian seperti yang berikut:

(a) tempoh pinjaman tersebut melebihi tempoh kontrak perkhidmatan Pihak Yang Menuntut yang diperuntukkan dalam Surat Tawaran Terakhir bertarikh 7 Oktober 2019 iaitu tempoh kontrak perkhidmatan hanyalah sehingga 1 Januari 2022;

(b) Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 28 November 2021 telah menolak pinjaman ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bersandarkan alasan-alasan yang dinyatakan dalam surat bertarikh 28 November 2021 tersebut; dan

(c) pihak Syarikat telah mengeluarkan Notis Penamatan Perkhidmatan Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 5 Disember 2021 yang menyatakan dengan jelas bahawa perkhidmatan Pihak Yang Menuntut berakhir pada 1 Januari 2022.

[27] Pihak Yang Menuntut turut menghujahkan bahawa Syarikat telah melanjutkan perkhidmatan Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 14 November 2021 iaitu melalui lantikan Pihak Yang Menuntut sebagai Jurulatih Sukan Berfokus UCTATI selama satu tahun bermula 15 November 2021 sehingga 15 November 2022. Dalam hal ini –

(i) surat bertarikh 14 November 2021 tersebut memperuntukkan bahawa Pihak Yang Menuntut, sebagai Jurulatih Sukan Berfokus UCTATI bertanggungjawab, antara lain, menyediakan perancangan kejurulatihan dan rekod kehadiran atlit ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni setiap bulan; menghantar rekod kehadiran yang diambil dari “e-staff” beserta borang tuntutan kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni sebelum 30 haribulan setiap bulan; merangka jadual latihan atau pelan tindakan kejurulatihan ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni; dan menghantar laporan status perkembangan pasukan ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni;

(ii) memandangkan Pihak Yang Menuntut perlu mengemukakan perancangan kejurulatihan serta merangka jadual latihan atau pelan tindakan kejurulatihan, rekod kehadiran yang diambil dari “e-staff” beserta borang tuntutan dan laporan status perkembangan pasukan ke

Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, maka boleh disifatkan bahawa secara pentadbirannya lantikan Pihak Yang Menuntut sebagai Jurulatih Sukan Berfokus UCTATI adalah dikawal selia oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni berikutan peminjaman Pihak Yang Menuntut ke Jabatan tersebut melalui surat bertarikh 5 Ogos 2021;

(iii) bolehlah disimpulkan bahawa lantikan Pihak Yang Menuntut sebagai Jurulatih Sukan Berfokus UCTATI tersebut bukannya berteraskan tugasan hakiki beliau sebagai Pengajar di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan. Sebaliknya, lantikan tersebut dibuat oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni; dan

(iv) Pihak Yang Menuntut melalui surat bertarikh 28 November 2021 telah menolak pinjaman ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni bersandarkan alasan-alasan yang dinyatakan dalam surat tersebut.

[28] Sehubungan dengan itu, berkaitan dengan tempoh pinjaman Pihak Yang Menuntut ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni berkuatkuasa mulai 15 September 2021 hingga 14 September 2022 dan hujahan Pihak Yang Menuntut bahawa Syarikat telah melanjutkan perkhidmatannya melalui surat bertarikh 14 November 2021 iaitu melalui lantikan sebagai Jurulatih Sukan Berfokus UCTATI selama satu tahun bermula 15 November 2021 sehingga 15 November 2022 –

(i) rujukan adalah dibuat terhadap kes-kes Mahkamah Perusahaan iaitu *Comex Services Asia Pacific Region, Miri v Grame Ashley Power* [1987]

2 ILR 34, *Geoffrey Alan William v The University of Nottingham in Malaysia Sdn Bhd* [2014] 3 ILR 99 dan *John Brian Cheeson v Baker Hughes (Malaysia) Sdn Bhd* [2018] 1 ILR 357;

(ii) Mahkamah Perusahaan dalam kes-kes yang dinyatakan di atas, telah membuat rujukan lanjut terhadap *"The Law of Industrial Disputes"* vol. 1, edisi ke-3 oleh *O.P. Malhotra* di ms. 246 yang menyatakan seperti yang berikut:

"*Therefore so long as the contract is not terminated, a new contract can not be made and the employee continues to be in the employment of the original employer, even if the employer orders the employee to do certain work for another person. The employee still continues to be in his employment. The only thing that happens in such cases is that the employee carries out the orders of the master; hence, he has a right to claim his wages from the employer and not from the third party to whom his services are lent or hired from. It may be that such third party may pay his wages during the time he was hired for his services, but that is because of his agreement with his real employer. However, that does not have the effect of transferring of service of the employee, to the other employer. The hirer may exercise control and direction in doing of the thing for which he has hired the employee, or even the manner in which it is to be done. But if the employee fails to carry out his direction, he cannot dismiss him and can only complain to the actual employer. The right of dismissal vests in the employer.*";

(iii) berdasarkan penelitian lanjut Mahkamah ini terhadap edisi terkini iaitu edisi ke-6 *"The Law of Industrial Disputes vol. 1"* oleh *O.P. Malhotra*, Mahkamah in berpandangan adalah relevan untuk memetik keseluruhan pemerhatian yang dibuat oleh O. P. Malhotra berkaitan perkara di atas, iaitu di ms. 332-333 edisi ke-6, untuk memahami konteksnya dengan lebih lanjut. Bagi kemudahan rujukan pemerhatian yang dibuat oleh O. P. Malhotra berkaitan perkara di atas, iaitu di ms. 332-333 edisi ke-6 *"The Law of Industrial Disputes vol. 1"*, adalah seperti yang berikut:

"*Though an employer has the right to make internal transfers of his employees, no workman or employee can, however, be transferred from one employer to another, because an employee has always the right to choose his employer and no one can be compelled to serve a master whom he does not like. The general rule, in respect of the relationship of master and servant, is that a subsisting contract of service with one master, is a bar to service with another master, unless the contract otherwise provides or the master consents. A contract of employment involving a personal service, is incapable of transfer. A contract of service being thus incapable of transfer unilaterally, the transfer of service of an employee from one employer to another can only have effect by a tripartite agreement between the employer, the employee and the third party, the effect of which would be to terminate the original contract of service, by mutual consent, and to make a new contrct between the employee and the third party. Therefore so long as the contract is not terminated, a new contract can not be made and the employee continues to be in the employment of the original employer, even if the employer orders the*

employee to do certain work for another person. The employee still continues to be in his employment. The only thing that happens in such cases is that the employee carries out the orders of the master; hence, he has a right to claim his wages from the employer and not from the third party to whom his services are lent or hired from. It may be that such third party may pay his wages during the time he was hired for his services, but that is because of his agreement with his real employer. However, that does not have the effect of transferring of service of the employee, to the other employer. The hirer may exercise control and direction in doing of the thing for which he has hired the employee, or even the manner in which it is to be done. But if the employee fails to carry out his direction, he cannot dismiss him and can only complain to the actual employer. The right of dismissal vests in the employer.";

[penekanan ditambah]

(iv) bersandarkan kes-kes Mahkamah Perusahaan iaitu *Comex Services Asia Pacific Region, Miri v Grame Ashley Power* [1987] 2 ILR 34, *Geoffrey Alan William v The University of Nottingham in Malaysia Sdn Bhd* [2014] 3 ILR 99 dan *John Brian Cheeson v Baker Hughes (Malaysia) Sdn Bhd* [2018] 1 ILR 357 serta prinsip yang dinyatakan dalam *"The Law of Industrial Disputes vol. 1", edisi ke-6 oleh O.P. Malhotra di ms. 332-333*, maka boleh disimpulkan bahawa peminjaman Pihak Yang Menuntut ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni berkuatkuasa mulai 15 September 2021 hingga 14 September 2022 dan lantikannya sebagai Jurulatih Sukan Berfokus UCTATI (yang dikawal selia oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) selama satu tahun bermula 15 November 2021 sehingga 15 November

2022 tidak menamatkan kontrak perkhidmatan yang terkandung dalam Surat Tawaran Terakhir. Sehubungan dengan itu, apabila tempoh kontrak dalam Surat Tawaran Terakhir tamat pada 1 Januari 2022 maka asas peminjaman Pihak Yang Menuntut ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dan lantikannya sebagai Jurulatih Sukan Berfokus UCTATI juga turut tamat pada 1 Januari 2022.

[29] Berdasarkan pertimbangan yang dinyatakan di atas, Mahkamah ini mendapati Pihak Yang Menuntut telah gagal membuktikan bahawa Kontrak Perkhidmatan Pihak Yang Menuntut bukanlah kontrak jangka tetap yang tulen. Mahkamah ini selanjutnya mendapati bahawa Kontrak Perkhidmatan Pihak Menuntut telah tamat pada pada 1 Januari 2022 melalui peredaran masa (*effluxion of time*).

[30] Memandangkan Pihak Yang Menuntut tidak berjaya membuktikan bahawa Kontrak Perkhidmatan Pihak Yang Menuntut bukanlah kontrak tetap (*permanent contract*) yang tulen dan Kontrak Perkhidmatan Pihak Menuntut telahpun tamat sebagaimana yang diperuntukkan dalam Surat Tawaran Terakhir iaitu pada 1 Januari 2022, maka sama ada terdapat pemecatan dan jika demikian, berdasarkan imbangan kebarangkalian (*balance of probabilities*) sama ada pemecatan tersebut adalah dengan alasan atau alasan yang adil tidak memerlukan penentuan lanjut oleh Mahkamah ini.

[31] Oleh yang demikian, mengambil kira subseksyen 30(5) Akta 177, Mahkamah ini memutuskan tuntutan Pihak Yang Menuntut adalah dengan ini ditolak.

DIPERTURUNKAN DAN BERTARIKH PADA 27 NOVEMBER 2025.

-t.t-

(NUR FAUZAH BINTI DATO' MOKHTAR)
PENGERUSI
MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR